

IMPUTABILIDADE II

CAUSAS EXCLUDENTES DA IMPUTABILIDADE

- Menoridade penal (**Art. 27**, CP)
- Doença mental
- Desenvolvimento mental retardado e incompleto
- Embriaguez acidental completa

Doença Mental

- Doenças patológicas, genéticas, surtos decorrentes de doenças físicas etc.
- Pode ser permanente ou transitória, desde que presente ao tempo da conduta
- Requer laudo pericial

Desenvolvimento Mental Retardado

- Agente cuja mentalidade não é compatível com sua idade. Desenvolvimento mental inferior ao compatível com a maioria das pessoas.
- Requer laudo pericial

INIMPUTÁVEIS

Art. 26. É isento de pena (exclui a culpabilidade) o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se o agente da ação à época da mesma, não era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, será imputável. Se uma pessoa nasceu com uma doença mental, é um doente mental pericialmente demonstrado, mas tem a capacidade de compreender que matar uma pessoa é algo reprovável, essa pessoa é imputável, vai responder pelo crime praticado.

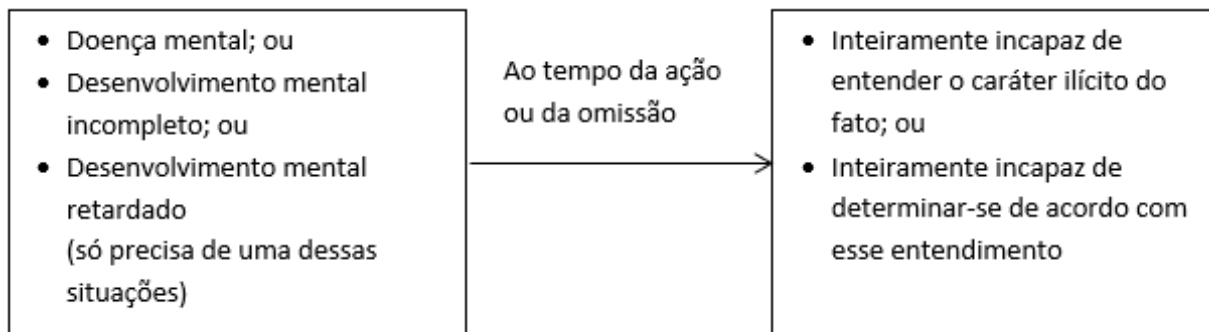
Redução de Pena

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



5m

ANOTAÇÕES



Um elemento do primeiro quadro mais um elemento do segundo já torna o agente inimputável. Se houver apenas uma situação do primeiro quadro, não há inimputabilidade.

Incapacidade para entender o caráter ilícito do fato: Exemplo 1: um doente mental que não entende que matar uma pessoa é errado, não entende o caráter ilícito da ação praticada, é inimputável. Exemplo 2: um doente mental que entende que matar pessoas é errado, entende o caráter ilícito do fato. Por outro lado, ele não consegue se determinar de acordo com esse entendimento (não consegue agir de acordo com esse entendimento), ele acha que se empurra uma pessoa de um precipício, ela sai voando. Ele tem a compreensão do caráter ilícito do fato, mas não consegue determinar seus atos de acordo com esse entendimento. Os atos que ele pratica vão de encontro ao entendimento que ele tem, de que o homicídio é algo errado. Esse agente também é inimputável (apresenta um requisito de cada quadro).



10m

IMPUTABILIDADE

Critérios para Definir a Inimputabilidade

1) Biológico – leva em consideração somente o desenvolvimento mental do agente ao realizar a conduta. Não requer a demonstração se havia capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo da conduta. Em outras palavras, diz que se o agente tem uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, é inimputável. Basta ter uma doença mental.

2) Psicológico – leva em consideração somente se, ao tempo da conduta, o agente era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não requer a demonstração de anomalia psíquica para ser inimputável. Não importa o

ANOTAÇÕES

agente ter doença mental ou não. Se, ao tempo da ação, o indivíduo era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, é inimputável.

3) Biopsicológico – será considerado inimputável aquele que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. CP, art. 26.

Logo, o critério adotado pelo Código Penal Brasileiro ao definir a imputabilidade é o **biopsicológico**.



Em relação ao menor de idade, não se analisa o critério biopsicológico, não interessa se a pessoa tem a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou não. Basta ser menor de idade. Aí, é adotado o critério biológico. Entretanto, a inimputabilidade do menor de idade é exceção.

Causas Excludentes da Imputabilidade

Se o agente, doente mental ou com desenvolvimento mental retardado ou incompleto, pratica o delito em momento de lucidez será considerado imputável?

Um doente mental pratica um crime e, ao tempo da ação ou omissão, estava em momento de lucidez. Era capaz de compreender o caráter ilícito do fato. Sim, será imputável, uma vez que, apesar de ser doente mental, ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É adotado o critério biopsicológico.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2015) Acerca da imputabilidade penal, julgue o item a seguir.

A doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por si só, afastam por completo a responsabilidade penal do agente.



COMENTÁRIO

A doença mental, por si só, não afasta por completo a responsabilidade penal do agente (critério biopsicológico: não basta ser doente mental para afastar a responsabilidade penal do agente, ele também precisa ter a incapacidade completa de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento).

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item que se segue, relativo à imputabilidade penal.

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.

COMENTÁRIO



Não se analisa apenas a questão da idade.

Imputabilidade

Apesar de adotar, em regra, o critério biopsicológico, excepcionalmente, o CPB adotou os outros critérios estudados:

1) Biológico – no que concerne aos menores de idade, todos menores de 18 anos serão inimputáveis. Não requer a demonstração de desenvolvimento mental, inteligência, ou qualquer outro requisito. Trata-se de presunção absoluta de inimputabilidade (CP, art. 27).

2) Psicológico – no que concerne à embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, § 1º). Não se trata de um doente mental, mas por conta da embriaguez, a pessoa passa a não ter capacidade de compreensão de caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

CAUSAS EXCLUDENTES DA IMPUTABILIDADE

Efeitos da Inimputabilidade

1) Menoridade penal – aplicação das regras do ECA

2) Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado – a inimputabilidade é analisada dentro da culpabilidade. Essa pessoa responde normalmente pelo crime. Sujeitam-se à justiça comum. São processados, mas não lhes pode ser imposta pena. Haverá a absolvição imprópria. O réu é absolvido, mas lhe é imposta uma medida de segurança (CPP, art. 386).



CP, art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

ANOTAÇÕES

Imputabilidade Diminuída (Semi-Imputabilidade ou Culpabilidade Diminuída)

Inimputáveis

Art. 26. É **isento de pena** o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento**.

Redução de Pena

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado **não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento**. Imputabilidade diminuída.



30m



DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/ABIN/OFFICIAL DE INTELIGÊNCIA/ÁREA 1/2018) À luz do Código Penal, julgue o item que se segue.

Comprovado que o acusado possui desenvolvimento mental incompleto e que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, é cabível a condenação com redução de pena.



COMENTÁRIO

A questão traz a situação de uma pessoa relativamente capaz.

Efeitos da Imputabilidade Diminuída (Semi-Imputável, Art. 26, Parágrafo Único)

1) Como há culpabilidade, o agente deve ser julgado e condenado. Todavia, deverá incidir causa de diminuição de pena. A absolvição imprópria acontece somente em relação ao inimputável. O semi-imputável responde normalmente e é condenado.

2) Se apresentar periculosidade (atestada por laudo pericial), o juiz na sentença deve substituir a pena diminuída por medida de segurança. Supondo que, ao final da pena, o agente semi-imputável passe por uma perícia que atesta que ele possui periculosidade. Após cumprir a condenação, atualmente, **não** pode ser imposta uma medida de segurança.



35m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3) Atenção, o agente deve cumprir a pena OU a medida de segurança. O CP adotou o **sistema vicariante ou unitário**, de forma que não é permitido ao agente cumprir pena E medida de segurança, precisa ser somente um (que seria o chamado **sistema do duplo binário, de dois trilhos, dualista ou de dupla via**). Antigamente, o semi-imputável cumpria a pena e, posteriormente, se demonstrasse periculosidade, era submetido a medida de segurança.

O Surdo-Mudo é Imputável?

Depende da capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se não há essa compreensão, será inimputável. Se há relativa compreensão, será semi-imputável (CP, art. 26, parágrafo único). Se há compreensão, será imputável.



DIREITO DO CONCURSO

4. (CESPE/TJ-ES/ANALISTA JUDICIÁRIO/DIREITO/ÁREA JUDICIÁRIA/ESPECÍFICOS/2011)
No Direito Penal, o critério adotado para aferir a inimputabilidade do agente, como regra, é o biopsicológico.



COMENTÁRIO

Em se tratando de menores de idade, é adotado o critério biológico, mas não é a regra.

5. (IADES/PC-DF/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2016) No que se refere à imputabilidade penal, em regra, o Direito Penal Brasileiro adota o sistema
- a. biopsicológico.
 - b. psicológico.
 - c. psicanalítico.
 - d. biológico.
 - e. biopsicanalítico.



COMENTÁRIO

A regra geral é de adotar o sistema biopsicológico.

ANOTAÇÕES

6. (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2013) Em relação à menoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, considerando penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos de idade, ainda que cabalmente demonstrado que entendam o caráter ilícito de seus atos.

COMENTÁRIO

Com relação à menoridade penal, é adotado apenas o critério biológico, independente de estar presente a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou não.

GABARITO

1. E
2. E
3. C
4. C
5. a
6. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
